

PRAVILNIK

O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE

STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova ovlaštenom inženjeru geodezije, zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti, dokumentacija koja se predaje uz zahtjev, sadržaj suglasnosti kao i sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim suglasnostima za obavljanje stručnih geodetskih poslova i rješenjima o ukidanju tih suglasnosti.

Suglasnost

Članak 2.

(1) Pod suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova koja se izdaje ovlaštenom inženjeru geodezije, u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se:

1. suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, a koji poslovi obuhvaćaju : pružanje usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra zemljišta, geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra nekretnina i geodetskih elaborata za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina, izrade geodetskog projekta, ako se u okviru tog projekta izrađuju elaborati koji služe za održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina, te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra zemljišta i katastra nekretnina

2. suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra infrastrukture, a koji poslovi obuhvaćaju : pružanje geodetskih usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom elaborata za potrebe održavanja katastra infrastrukture, usluga tehničkog vođenja katastra infrastrukture za potrebe jedinica lokalne samouprave te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra infrastrukture

3. suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra zgrada, a koji poslovi obuhvaćaju pružanje geodetskih usluga za potrebe katastra zgrada.

(2) Pod suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova koja se izdaje zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti, u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se:

1. suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe državne izmjere, a koji poslovi obuhvaćaju : pružanje usluga projektiranja, obavljanja terenskih poslova i izrade

elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova, usluga obavljanja geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih poslova koji se odnose na izradu i održavanje Hrvatske osnovne karte i izradu odgovarajućih elaborata, usluga obavljanja geodetskih i fotogrametrijskih poslova koji se odnose na izradu službenih digitalnih ortofotokarata i odgovarajućeg elaborata, usluga obavljanja geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih poslova koji se odnose na izradu i održavanje državnih topografskih karata i izradu odgovarajućih elaborata, usluga izmjere, označivanja i održavanja točaka državne granice i izrade odgovarajućeg elaborata te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe državne izmjere

2. suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe osnivanja katastra nekretnina, a koji poslovi obuhvaćaju : pružanje usluga homogenizacije katastarskog plana i izrade elaborata homogenizacije, usluga provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere te usluga provođenja tehničke reambulacije i izrade elaborata tehničke reambulacije, usluga tehničkog nadzora nad provođenjem katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere te usluga tehničkog nadzora nad provođenjem tehničke reambulacije i izrade elaborata tehničke reambulacije.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika predaje se Državnoj geodetskoj upravi u pisanom obliku na obrascu čiji je sadržaj pobliže prikazan u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika predaje se Državnoj geodetskoj upravi u pisanom obliku na obrascu čiji je sadržaj pobliže prikazan u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi za izdavanje suglasnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se predati Državnoj geodetskoj upravi putem elektroničke pošte na obrascima zahtjeva dostupnim na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za

obavljanje stručnih geodetskih poslova

Članak 4.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, katastra infrastrukture i katastra zgrada predaje:

1. dokaz o upisu ovlaštenog inženjera geodezije u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (preslika rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, izvornik potvrde Hrvatske

komore ovlaštenih inženjera geodezije da je ovlašten inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju)

2. dokaz da je ured u kojem ovlašten inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove upisan u odgovarajući Upisnik (preslika rješenja ili izvornik potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)

3. dokaz da je zajednički geodetski ured u kojem ovlašten inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove upisan u odgovarajući Upisnik (preslika rješenja ili izvornik potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)

4. dokaz da je pravna osoba u kojoj ovlašten inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove registrirana za obavljanje djelatnosti iz članka 5. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 25/18), (preslika rješenja o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra)

5. dokaz o radnom iskustvu u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine (izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu ili preslika ugovora o djelu ili preslika ugovora o poslovnoj suradnji)

6. dokaz o stručnom usavršavanju ovlaštenog inženjera geodezije u proteklom razdoblju od tri godine (izvornik potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)

(2) Zajednički geodetski ured ili pravna osoba uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe državne izmjere i osnivanja katastra nekretnina predaje:

1. dokaz da je zajednički geodetski ured upisan u odgovarajući Upisnik (preslika rješenja ili izvornik potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)

2. dokaz da je pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti iz članka 5. stavaka 2. i 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, (preslika rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra)

3. dokaz o upisu ovlaštenog inženjera geodezije u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (preslika rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, izvornik potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je ovlašten inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju)

4. dokaz o radnom iskustvu ovlaštenog inženjera geodezije u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine (izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu ili preslika ugovora o djelu ili preslika ugovora o poslovnoj suradnji)

5. dokaz o stručnom usavršavanju ovlaštenog inženjera geodezije u proteklom razdoblju od tri godine (izvornik potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)

6. dokaz o upisu stručnog suradnika / suradnika u evidenciju stručnih suradnika/suradnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (izvornik potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)

7. dokaz o položenom ili priznatom stručnom ispitu stručnog suradnika / suradnika

Sadržaj suglasnosti

Članak 6.

(1) Izreka suglasnosti obvezno sadrži:

a) ime, prezime i OIB ovlaštenog inženjera geodezije, odnosno zajedničkog geodetskog ureda, odnosno tvrtku/ naziv pravne osobe i kojem/kojoj se suglasnost izdaje

b) stručne geodetske poslove za obavljanje kojih se suglasnost izdaje

c) obvezu upisa suglasnosti i uvjeta u Evidenciju suglasnosti koju vodi Državna geodetska uprava

(2) U obrazloženju suglasnosti se, uz ostalo potrebno, obvezno navodi ime i prezime ovlaštenog inženjera geodezije odnosno naziv tvrtke zajedničkog geodetskog ureda / pravne osobe kojemu/kojoj se izdaje suglasnost te dokazi iz članka 4. stavka 1. točaka 1. - 6. ovoga Pravilnika, odnosno dokazi iz članka 4. stavka 2. točaka 1. - 7. ovoga Pravilnika.

Evidencija o izdanim suglasnostima

Članak 7.

(1) Evidenciju o izdanim suglasnostima i rješenjima o ukidanju tih suglasnosti vodi Državna geodetska uprava.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka koja se odnosi na suglasnosti iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži:

a) ime, prezime i OIB ovlaštenog inženjera geodezije

b) stručne poslove za obavljanje kojih je izdana suglasnost

b) klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum akta o izdanoj suglasnosti odnosno ukidanju te suglasnosti

d) odjeljak za napomene i promjene.

(3) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka koja se odnosi na suglasnosti iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika sadrži:

- a) podatke o pravnoj osobi (naziv, skraćeni naziv, OIB, adresu sjedišta) odnosno podatke o zajedničkom geodetskom uredu
- b) imena, prezimena i OIB ovlaštenih inženjera geodezije koji obavljaju stručne geodetske poslove u pravnoj osobi odnosno zajedničkom geodetskom uredu
- c) imena, prezimena i OIB stručnih suradnika i suradnika koji su zaposleni u pravnoj osobi odnosno zajedničkom geodetskom uredu
- d) djelatnosti i stručne poslove za obavljanje kojih je izdana suglasnost
- e) klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum akta o izdanoj suglasnosti odnosno ukidanju te suglasnosti
- f) odjeljak za napomene i promjene.

(4) Dokumentacijom kojom ovlaštenu inženjera geodezije kojem je izdana suglasnost iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika obavještava o brisanju iz Imenika ovlaštenog inženjera geodezije ili o nastupu mirovanja članstva u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije i o svakoj promjeni koja utječe na izdanu suglasnost, u smislu članka 20. stavka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, smatra se:

- preslika rješenja o brisanju iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije, odnosno preslika rješenja o nastupu mirovanju članstva
- preslika rješenja o brisanju ureda ovlaštenog inženjera geodezije iz odgovarajućeg Upisnika
- preslika rješenja o brisanju zajedničkog geodetskog ureda u kojem ovlaštenu inženjera geodezije obavlja stručne geodetske poslove iz odgovarajućeg Upisnika
- preslika rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra odnosno promjeni predmeta poslovanja pravne osobe u kojoj ovlaštenu inženjera geodezije obavlja stručne geodetske poslove ili izvadak iz sudskog registra
- izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu ili preslika ugovora o djelu ili preslika ugovora o poslovnoj suradnji
- izvornik potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o stručnom usavršavanju
- ostali dokazi.

(5) Dokumentacijom kojom se dokazuje da se uvjeti na temelju kojih su zajednički geodetski ured odnosno pravna osoba dobili suglasnost iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika nisu izmijenili, odnosno kojom se obavještava o svakoj promjeni koja utječe na izdanu suglasnost u smislu članka 20. stavka 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, smatra se:

- izvornik potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je/nije zajednički geodetski ured upisan u odgovarajući Upisnik, ne stariji od 30 dana
- za pravnu osobu izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana
- izvornik potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je/nije ovlašteni inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju, ne stariji od 30 dana
- za ovlaštenog inženjera geodezije izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu ili preslika ugovora o djelu ili preslika ugovora o poslovnoj suradnji
- za ovlaštenog inženjera geodezije izvornik potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o stručnom usavršavanju ovlaštenog inženjera geodezije
- za stručnog suradnika / suradnika izvornik potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o upisu u odgovarajuću evidenciju stručnih suradnika/suradnika
- ostali dokazi.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI OVLAŠTENOM INŽENJERU GEODEZIJE ZA OBAVLJANJE S TRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA ZA POTREBE ODRŽAVANJA KATASTRA ZEMLJIŠTA I KATASTRA NEKRETNINA , KATASTRA INFRASTRUKTURE I KATASTRA ZGRADA		
1.1.	OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE	
1.2.	OIB	
1.3.	redni broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i pečat	
2.1.	stručne geodetske poslove obavljam u	
2.2.	UREDU OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE	
2.2.1.	adresa sjedišta	

2.2.2.	OIB	
2.2.3.	telefon /e-mail/fax	
2.3.	ZAJEDNIČKOM GEODETSKOM UREDU	
2.3.1.	adresa sjedišta	
2.3.2.	OIB	
2.3.3.	telefon /e-mail/fax	
2.4.	PRAVNOJ OSOBI	
2.4.1.	adresa sjedišta	
2.4.2.	OIB	
2.4.3.	telefon /e-mail/fax	
2.5.	datum podnošenja zahtjeva	
2.6.	potpis ovlaštene osobe i pečat	

PRILOG 2.

OBRAZAC ZAHTEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZAJEDNIČKOM GEODETSKOM UREDU / PRAVNOJ OSOBI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA ZA POTREBE DRŽAVNE IZMJERE I OSNIVANJA KATASTRA NEKRETNINA		
1.1.	TVRTKA/NAZIV ZAJEDNIČKOG GEODETSKOG UREDA/ PRAVNE OSOBE	
1.2.	adresa sjedišta	
1.3.	OIB	
1.4.	e-mail	
1.5.	broj telefona /mobitela/fax-a	
2.1.	OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE	
2.2.	redni broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i pečat	
3.1.	OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE	
3.2.	redni broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i pečat	
4.1.	OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE	
4.2.	redni broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i pečat	
5.1.	OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE/	

	STRUČNI SURADNIK/SURADNIK	
5.2.	akademski ili stručni naziv	
5.3.	redni broj upisa u Evidenciju stručnih suradnika/suradnika	
6.1.	OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE/ STRUČNI SURADNIK/SURADNIK	
6.2.	akademski ili stručni naziv	
6.3.	redni broj upisa u Evidenciju stručnih suradnika/suradnika	
7.1.	OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE/ STRUČNI SURADNIK/SURADNIK	
7.2.	akademski ili stručni naziv	
7.3.	redni broj upisa u Evidenciju stručnih suradnika/suradnika	
8.1.	osobe ovlaštene za zastupanje zajedničkog geodetskog ureda/pravne osobe	
8.2.	datum podnošenja zahtjeva	
8.3.	potpis ovlaštene osobe i pečat	